02 — Conditions de service SaaS (contrat d'abonnement)

English: ../en/02-saas-terms-of-service.md

> **MODÈLE — NE PAS SIGNER EN L'ÉTAT.** À compléter et à faire valider par un avocat (droit congolais et OHADA) et, pour la fiscalité, par un fiscaliste.

Cartouche	
Juridiction	RDC ; Actes uniformes OHADA (droit commercial général)
Hypothèses	H-01, H-02, H-03, H-09, H-10, H-11, H-14, H-17
Sources	S01 (art. 48 à 72), S08, S09, S10, S14 — voir 00-recherche-juridique.md § 7
Clauses à valider	V-01, V-02, V-03, V-04, V-10, V-12
Annexes	A : offre et prix · B : accord de traitement des données (modèle 06) · C : engagement de niveau de service (modèle 07, optionnel) · D : politique d'utilisation acceptable (modèle 08)
Version	[NUMÉRO] du [DATE]

Entre

[RAISON SOCIALE], [FORME JURIDIQUE], RCCM [RCCM], Id. Nat. [ID. NAT.], NIF [NIF], siège [ADRESSE], représentée par [NOM, FONCTION] (« l'Éditeur ») ;

et **[NOM DE L'ÉTABLISSEMENT]**, [FORME], RCCM [RCCM ou « non immatriculé »], NIF [NIF], siège [ADRESSE], représenté par [NOM, FONCTION] (« le Client »).

Lorsque l'abonnement est souscrit en ligne, l'acceptation électronique des présentes par le propriétaire du compte de l'établissement vaut signature. **[À VALIDER : preuve de l'acceptation électronique au regard du Code du numérique.]**

1. Objet

L'Éditeur fournit au Client un accès, par Internet, au logiciel de gestion commerciale Nhill (Nhill Business, Nhill POS selon l'offre) hébergé par l'Éditeur ou ses sous-traitants, ainsi que l'assistance décrite à l'article 7.

2. Durée

2.1 **Essai** : [30] jours gratuits, une fois par établissement, sans moyen de paiement.

2.2 **Abonnement** : durée choisie par le Client parmi celles proposées (par exemple 1, 3, 6, 12 mois), renouvelée [par décision expresse du Client / tacitement pour une durée identique] **[À CHOISIR]**. La nouvelle période commence à la fin de la période en cours.

3. Offres, prix et paiement

3.1 Les offres, plafonds (utilisateurs, caisses, dépôts) et prix par durée et par devise sont indiqués en Annexe A et dans l'application au moment de la commande. Le prix applicable est celui affiché et confirmé dans le récapitulatif calculé par le serveur.

3.2 Les prix sont exprimés en [USD / CDF] [hors taxes]. **[À VALIDER : V-03 — paiement en CDF d'un prix fixé en USD ; taux appliqué ; TVA applicable à l'abonnement.]**

3.3 Moyens de paiement : [virement, Mobile Money (préciser opérateurs), carte, PayPal]. Un paiement n'est considéré reçu qu'après confirmation par l'Éditeur. Une demande non payée expire après 48 heures.

3.4 **Changement d'offre** : passage à une offre supérieure immédiat, avec déduction de la partie non utilisée de la période en cours ; passage à une offre inférieure à la fin de la période.

3.5 **Facturation** : l'Éditeur émet une facture pour chaque paiement [selon les règles de la facture normalisée s'il y est assujetti] **[À VALIDER : fiscaliste]**.

4. Défaut de paiement

Faute de paiement à l'échéance, le Client bénéficie d'une période de grâce de [7] jours. Ensuite, l'établissement passe en **lecture seule** : consultation et export restent possibles, les écritures sont suspendues jusqu'au paiement. **[À VALIDER : V-04 — mise en demeure préalable.]**

5. Obligations de l'Éditeur

5.1 Fournir le Service avec diligence, conformément à sa documentation.

5.2 Isoler les données de chaque établissement, protéger le Service par des mesures de sécurité raisonnables (chiffrement des échanges, contrôle d'accès, journal d'audit, sauvegardes chiffrées), décrites au modèle 13. Aucune mesure ne garantit l'absence totale de vulnérabilité.

5.3 Informer le Client des maintenances programmées au moins [48] heures à l'avance.

5.4 Traiter les données du Client conformément à l'accord de traitement (Annexe B).

6. Obligations du Client

6.1 Utiliser le Service conformément aux CGU (modèle 01) et à la politique d'utilisation acceptable (Annexe D).

6.2 Créer un compte personnel pour chaque utilisateur, attribuer les rôles appropriés, retirer l'accès des personnes qui quittent l'établissement.

6.3 Informer son personnel de l'existence du journal d'activité (modèle 17).

6.4 Vérifier les paramètres fiscaux (taux, mentions) et respecter ses obligations fiscales. **Nhill n'est pas un système de facturation homologué par la DGI** : le Client assujetti à la TVA émet ses factures normalisées par un dispositif homologué. **[À VALIDER : V-12.]**

6.5 Disposer d'un accès Internet et de postes compatibles (voir le guide d'installation).

7. Assistance

Assistance par le menu « Aide et assistance » de l'application et par [E-MAIL / WHATSAPP PROFESSIONNEL], aux heures [JOURS ET HORAIRES, fuseau de Kinshasa]. Délais cibles : modèle 07 s'il est souscrit, sinon meilleurs efforts.

8. Données du Client

8.1 Le Client reste propriétaire de ses données. L'Éditeur agit comme sous-traitant (Annexe B).

8.2 **Réversibilité** : à tout moment, le Client peut exporter ses données (CSV, PDF). À la fin du contrat, les données restent accessibles en lecture et export pendant [90] jours, puis sont supprimées, sauvegardes comprises dans un délai de [35] jours supplémentaires, sauf obligation légale de conservation à la charge de l'Éditeur. Le Client conserve lui-même ses pièces comptables pendant la durée légale (10 ans en droit OHADA).

8.3 Statistiques d'exploitation : l'Éditeur consulte des chiffres agrégés par établissement (nombre de documents, volumes par devise, utilisateurs actifs) pour exploiter et améliorer le Service ; chaque consultation est inscrite au journal du Client.

9. Propriété intellectuelle

L'Éditeur concède au Client, pour la durée de l'abonnement, un droit d'utilisation non exclusif et non transférable du Service et des applications (modèle 12), limité aux besoins internes du Client et aux plafonds de son offre.

10. Responsabilité

10.1 Chaque partie répond des dommages directs causés par sa faute prouvée.

10.2 L'Éditeur n'est pas responsable des dommages indirects (perte de chiffre d'affaires, de clientèle), ni des conséquences d'une erreur de paramétrage par le Client, ni des coupures d'électricité ou d'Internet chez le Client.

10.3 La responsabilité totale de l'Éditeur est limitée aux sommes payées par le Client au cours des 12 mois précédant le fait générateur, sauf faute lourde ou dolosive. **[À VALIDER : V-01.]**

11. Force majeure

Aucune partie n'est responsable d'un manquement dû à un événement de force majeure au sens du droit applicable (notamment troubles graves, catastrophe, coupure généralisée des réseaux). La partie empêchée informe l'autre sans délai.

12. Résiliation

12.1 Le Client peut mettre fin au renouvellement à tout moment depuis l'application ; l'abonnement court jusqu'à la fin de la période payée. **[À VALIDER : V-10 — remboursement / rétractation pour un entrepreneur individuel.]**

12.2 Chaque partie peut résilier en cas de manquement grave de l'autre non réparé dans les [30] jours d'une mise en demeure.

12.3 Les articles 8 (réversibilité), 10 et 13 survivent à la fin du contrat.

13. Confidentialité

Chaque partie garde confidentielles les informations non publiques de l'autre, pendant le contrat et [3] ans après.

14. Sous-traitance

L'Éditeur peut recourir à des sous-traitants (hébergement : [HÉBERGEUR, PAYS]) dans les conditions de l'Annexe B.

15. Loi applicable et litiges

Droit de la République démocratique du Congo et Actes uniformes OHADA. Tentative de règlement amiable de [30] jours, puis [tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe / arbitrage selon le Règlement d'arbitrage de la CCJA, siège Kinshasa, langue française] **[À VALIDER : V-02]**.

Signatures

Fait à [VILLE], le [DATE], en deux exemplaires.

Pour l'Éditeur	Pour le Client
[NOM, FONCTION]	[NOM, FONCTION]

Annexe A — Offre et prix

Offre	Utilisateurs	Caisses POS	Dépôts	Durée	Prix	Devise
[NOM]	[N]	[N]	[N]	[MOIS]	[MONTANT]	[USD/CDF]

Aucun prix n'est préconfiguré dans Nhill : les prix sont saisis par l'Éditeur dans Nhill Console et doivent correspondre à cette annexe.